

시 정 요 구

1. 제 목 : 퇴직급여 산정 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우에는 계속 근로 기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당한 금액 수준으로 퇴직급여를 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「보수규정」 제34조(근속년수 계산)에서 퇴직급여 산정 시 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간 및 정직기간을 제외한 기간으로 하고, [표 1]에 해당하는 휴직기간은 재직기간으로 정하고 있습니다.

[표 1] 퇴직급여 산정 시 재직기간으로 적용하는 휴직기간

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 병역법, 기타법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간2. 업무상 상병으로 인한 휴직기간3. 공단이 실시한 유학으로 인한 휴직기간4. 자녀 양육으로 인한 휴직기간 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간5. 인사규정 제38조제2항제7호에 따라 휴직(가족돌봄 휴직)한 기간 중 90일(1년 단위)6. 직위해제 및 인사규정 제38조제1항제1호*의 휴직기간은 100분의 50 <p>* 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(난임·불임으로 장기간 치료 포함)</p> |
|--|

한편 본사 노사협력부에서는 ‘퇴직금 계산 시 근속기간 산정 기준(노사-1727, ‘18.8.31.)’ 시행을 통해 근속년수 계산 시 1년 미만의 단수 계산에 있어서는 일수를 월로 환산 후 반영하도록 제외기간 계산 기준을 시달한 바 있습니다.

(예시) 가정 : 2016. 7. 5. 입사 ~ 2018. 7.15. 퇴사 / 재직 중 직위해제 20일

- 기본계산 : 2년 1개월(25개월, 2016.7월 ~ 2018.7월)
 - 제외기간 : 10일(직위해제 20일×50%) → 0.328767월[월 환산, 10÷(365/12)]
 - 근속년수 : 2년 0.671233개월(기본계산에서 제외기간 반영)
- ※ 소수점 유지, 계산된 퇴직금에서 4사 5입

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈요양원에서는 2021년 6월 퇴직한 박○○ 직원에 대한 퇴직급여를 산정하면서 업무외상병 휴직기를 제외하지 않고, 근속년수를 계산하여 지급율을 결정한 결과, 퇴직급여 ###원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] ○○보훈요양원 퇴직급여 과다지급 내역

(단위 : 원)

대 상	박○○	입사일	2013.10.14.	퇴사일	2021.04.30.
		기 지급	정정 지급	환수액	
근속 월수	x년x월(xx개월)				
제외 기간	-		xx일		
지급율	x.xxxxxx%		x.xxxxxx%		
평균 임금	###		###		
퇴직 급여	###		###		###

4. 관계기관 의견

○○보훈요양원은 감사 결과를 수용하고, 감사처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ○○보훈요양원장은
- 과다 지급된 퇴직급여 ###원을 회수하여 주시기 바랍니다. (시정)